

외국(인)이 제공하는 선물에 대한 신고 및 관리 규정

< 대검찰청 예규 제 894호, 2017. 5. 10. 제정 >

제1조 (목적)

이 규정은 대검찰청 및 각급 검찰청 소속 직원(가족 포함)이 외국(인)으로부터 제공받은 선물의 신고 및 관리에 관한 구체적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (선물신고 범위)

- ① 대검찰청 및 각급 검찰청 소속 직원(가족 포함)은 외국으로부터 선물을 받거나 그 직무와 관련하여 외국인(외국단체를 포함한다. 이하 같다)으로부터 선물을 받으면 지체 없이 대검찰청 감찰1과에 신고하고 그 선물을 인도하여야 한다.
- ② 전항의 신고하여야 할 선물은 그 선물 수령 당시 증정한 국가 또는 외국인이 속한 국가의 시가로 미국화폐 100달러 이상이거나 국내 시가로 10만원 이상인 선물로 한다.

제3조 (선물신고 절차)

- ① 선물을 신고하는 경우 별지 1. '선물수령신고서'를 작성하여 해당 선물과 함께 대검찰청 감찰1과에 제출하여야 한다.
- ② 대검찰청 감찰1과 「대검찰청 선물평가단」은 선물 신고대상 여부를 판단하여 『공직자윤리법 시행령』 제29조에 따라 인사혁신처장에게 이관하는 등 필요한 절차를 진행한다.
- ③ 대검찰청 및 각급청은 본 지침에 해당하는 선물로서 신고가 누락된

사실을 확인한 경우 제1항의 절차에 따라 해당 선물과 함께 대검찰청 감찰 1과에 신고하여야 한다.

제4조 (선물의 등록·관리)

- ① 인사혁신처에서 효율적인 관리·유지를 위해 대검찰청으로 선물을 재이관하는 경우 대검찰청 감찰1과는 운영지원과 또는 각급청 총무(사무)과에 선물과 함께 선물수령신고서와 별지 2. '선물사진 및 규격서'를 각 인도한다.
- ② 대검찰청 운영지원과 또는 각급청 총무(사무)과는 별지 3. '선물관리대장'을 작성하고 선물관리위원회 운영 및 선물의 등록·관리 업무를 전담한다.

제5조 (선물관리위원회)

- ① 등록된 선물의 전시 여부, 전시 장소, 폐기 여부 등을 결정하기 위하여 대검찰청 또는 각급 검찰청에 「선물관리위원회」를 둔다.
- ② 대검찰청은 선물관리위원회 위원장을 사무국장으로, 위원을 대변인·과수기획관·감찰1과장·운영지원과장(간사 겸임)으로 정한다.
- ③ 각급청 기관장은 선물관리에 필요한 경우 해당 청 선물관리위원회 위원장과 위원을 임명한다.
- ④ 위원장이 필요하다고 인정할 때 선물관리위원회를 소집한다.
- ⑤ 선물관리위원회는 위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

제6조 (선물의 전시 및 보관·폐기)

- ① 선물관리위원회에서 전시장소를 결정하면, 선물관리 전담부서는 전시장소를

관리하는 부서에 해당 선물을 대여하는 방식으로 인계한다.

② 전시장소 관리부서는 대출 신청하여 선물을 인계받고, 지정 장소에 선물을 전시하고 관리한다.

③ 위원회에서 선물을 폐기 결정한 경우 공직자윤리법 및 국유재산 등 처분 절차에 따라 처리한다.

④ 선물관리 전담부서는 선물 전시부서와 협조하여 분기별로 선물을 정수 점검하는 등 분실 여부를 주기적으로 점검하여야 한다.

부칙 <제894호, 2017. 5. 10.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지1 서식] 선물 수령신고서

■ 공직자윤리법 시행규칙 [별지 제16호서식] <개정 2012.8.23>

선물수령 신고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

신고인	성명	소속
	직위	직급 등

선물 내역

품명	규격	수량	증정인			수령일 및 장소	선물수령 경위
			국명	직위	성명		

「공직자윤리법」 제15조제1항에 따라 (외국정부·외국단체·외국인)으로부터 수령한 선물을 위와 같이 신고합니다.

「공직자윤리법」 제15조제1항에 따라

[]	외국정부
[]	외국단체
[]	외국인

 으로부터 수령한 선물을 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

검찰총장

귀하

작성방법

<행정부 소속 공무원의 '직급 등' 란 작성방법>

- 고위공무원은 고위공무원의 직무등급을 적으십시오. 다만, 고위공무원으로서 교육·휴직 등으로 인사관리되고 있는 경우에는 그 직전 직위의 고위공무원 직무등급을 적으십시오. [예: 고위공무원 가등급]
- 고위공무원이 아닌 공무원은 직급 또는 직무등급(외무공무원의 경우)을 적으십시오.[예: 서기관, 8등급]

업무 처리절차

신고 대상 선물 신고

(선물받은 공직자)



등록기관의 장에게 이관

(소속기관·단체의 장)



사후 처리

(등록기관의 장)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[별지2 서식] 선물사진 및 규격서

명칭	
[사진]	
기 증 자 (수증자)	
접수일 및 장소	
규격(H*W*D)	
수량	
접수 경위	

[서식 작성 방법]

- ① 명칭 : 선물을 특정할 수 있도록 명칭을 기입
- ② 사진 : 선물의 이미지파일 등록
- ③ 기증자(수증자) : 선물 기증자(수증자)를 기입
 - ※ 기증자는 국(國)명, 직위(직급), 성명 등을 기입
 - ※ 수증자가 기관일 경우는 기관명(대검찰청 등), 개인일 경우는 소속·직책·성명 등 기입
- ④ 접수일 및 장소 : 선물을 접수한 날짜 및 장소를 기입
- ⑤ 규격(H*W*D) : 세로×가로×높이(단위 : cm)를 사용, 등근형태의 경우 최대 지름표시
- ⑥ 수량 : 다수의 부속물품을 포함한 경우 분리된 각 물품의 숫자를 합산하여
‘점’ 단위로 표시(단일 물품으로 구성된 경우 1점으로 표기)
 - ※ 예) 징 세트(징 1점, 징채 1점 총 2점), 주전자 세트(주전자 1점, 찻잔 6점 총 7점)

⑦ 접수경위 : 선물을 인수한 경위를 상세하게 작성(수령인, 증정인 등 표기)

[별지3 서식] 선물관리대장

① 등록 번호	② 접수 부서	③ 제목	④ 기증자			⑤ 수증자	⑥ 접수일	⑦ 접수 장소	⑧ 입수 일자	⑨ 수량	⑩ 규격 (cm)	⑪ 보관 장소 (전시)	⑫ 폐기 일자	⑬ 비고
			국명 (기관명)	직위 (직급)	성명									

[서식 작성 방법]

- ① 등록번호 : 전담부서(대검 운영지원과 또는 각급청 총무(사무)과) 관리번호
- ② 접수부서 : 선물을 받은 부서명(수증자의 소속 부서명)
- ③ 제목 : 선물을 특정할 수 있도록 명칭을 기입
- ④ 기증자 : 선물 기증자를 기입
※ 기증자는 국(國)명, 직위(직급), 성명 등을 기입
- ⑤ 수증자 : 선물 수증자를 기입
※ 수증자가 기관일 경우는 기관명(대검찰청 등), 개인일 경우는 소속·직책· 성명 등 기입
- ⑥ 접수일 : 선물을 접수한 날짜를 기입
- ⑦ 접수장소 : 선물을 접수한 장소를 기입
- ⑧ 입수일자 : 전담부서에서 선물을 입수한 날짜를 기입
- ⑨ 수량 : 선물이 다수의 부속물품을 포함하는 경우 분리된 각 물품의 숫자를 합산하여 '점' 단위로 기입(단일 물품으로 구성된 경우 1점으로 표기)
※ 예) 징 세트(징 1점, 징채 1점 총 2점), 주전자 세트(주전자 1점, 찻잔 6점, 총 7점)
- ⑩ 규격(H*W*D) : 세로×가로×높이(단위 : cm)를 사용, 둥근형태의 경우 최대 지름표시
- ⑪ 보관장소(전시) : 현재 선물의 보관 장소 또는 전시 장소를 기입
- ⑫ 폐기일자 : 선물 폐기한 날짜를 기입
- ⑬ 비고 : 구입 시 가격, 선물과 관련된 인사명, 관련 선물과의 연계 등 기타 위

항목에 없는 사항을 기입